

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4776/2538

บริษัท สยามคูโบต้าดีเซล จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.รัษฎากร พ.ศ. 2534 มาตรา 17

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 7

คำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเป็นที่สุดตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่30)พ.ศ.2534มาตรา17นั้นเมื่อไม่ปรากฏว่าอธิบดีกรมสรรพากรได้กลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตผู้ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยจะอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ.2528มาตรา7(1)ไม่ได้โจทก์ผู้ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยจึงไม่มีอำนาจฟ้องการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรตามมาตรา7(1)แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ.2528หมายถึงกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานดังกล่าวเป็นที่สุดเท่านั้นหากมีกฎหมายบัญญัติให้คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรถือเป็นที่สุดก็ต้องบังคับตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติเป็นพิเศษเฉพาะกรณีนั้นๆ

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อเดือนธันวาคม 2534 โจทก์ซื้อสินค้าทุกประเภทเครื่องจักรใช้งานระบบห้องฟั่นสีมูลค่า 16,700,000 บาทต่อมาวันที่ 30 มกราคม 2535 โจทก์ได้ยื่นแบบคำขอเครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าทุน (ภ.พ. 30.1) ต่อสำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 4 ของจำเลยที่ 1 เพื่อขอเครดิตในอัตราร้อยละ 3.5 ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 แต่เจ้าพนักงานที่สำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 4 มีหนังสือแจ้งผลการตรวจปฏิบัติการ(มพ.23.2) ที่ กค.0824/7451 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2535 ปฏิเสธไม่ให้โจทก์ได้รับเครดิตสำหรับภาษีเครื่องจักรใช้งานระบบห้องฟั่นสีโดยอ้างว่า บริษัทไทยเคนไซเทรตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ขายเครื่องจักรดังกล่าวให้แก่โจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากรก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 จึงไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 17(4) แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 โจทก์ตรวจสอบแล้วได้ความว่าเครื่องจักรดังกล่าวแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนหนึ่งเป็นเครื่องจักรที่บริษัทไทยเคนไซเทรตติ้ง จำกัด ซื้อมาจากผู้ขายภายในประเทศแล้วขายต่อให้แก่โจทก์ในส่วนนี้มูลค่า 9,341,800 บาท อีกส่วนหนึ่งเป็นเครื่องจักรที่บริษัทไทยเคนไซเทรตติ้ง จำกัด เป็นผู้นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วขายให้แก่โจทก์ซึ่งส่วนนี้มีมูลค่า 7,358,200 บาท โจทก์ไม่เห็นด้วยเฉพาะความเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 4 ที่ไม่อนุมัติให้โจทก์ได้รับเครดิตสำหรับสินค้าทุนประเภทเครื่องจักรที่บริษัทไทยเคนไซเทรตติ้ง จำกัด นำเข้าจากต่างประเทศแล้วนำมาขายให้โจทก์ เนื่องจากบริษัทไทยเคนไซเทรตติ้ง จำกัด มีหน้าที่เสียภาษีการค้าสำหรับสินค้าในส่วนนี้อยู่แล้วในการนำสินค้าเข้า โจทก์จึงยื่นคัดค้านผลการพิจารณาเฉพาะสินค้าทุนประเภทเครื่องจักรที่โจทก์ซื้อจากผู้นำเข้าต่อจำเลยที่ 2 ต่อมาจำเลยที่ 2 โดยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนได้มีหนังสือ กค.0802(ก)/พ.9693 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2535 ถึงโจทก์แจ้งยืนยันว่าสินค้าทุนที่

โจทก์ซื้อจากผู้นำเข้าดังกล่าวเป็นสินค้านที่ผู้ขายไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้า โจทก์จึงไม่ได้รับเครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านี้ โจทก์เห็นว่าตัวเครื่องจักรระบบห้องฟั่นสีที่โจทก์ซื้อจากผู้นำเข้าในราคา 7,358,200 บาท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 ที่โจทก์จะขอเครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 3.5 คิดเป็นเงิน 257,537 บาท ขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งผลการตรวจปฏิบัติการที่ กค.0824/7451 ลงวันที่ 27กรกฎาคม 2535 ของสำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 4 และคำวินิจฉัยที่ กค.0802(ก)/พ.9693 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2535ของจำเลยที่ 2 และให้โจทก์ได้รับเครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านประเภทเครื่องจักรที่โจทก์ซื้อจากบริษัทไทยเคนไซเทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าในอัตราร้อยละ3.5 เป็นเงิน 257,537 บาท

จำเลยทั้งสองให้การว่า หนังสือแจ้งผลการตรวจปฏิบัติการและคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว เนื่องจากขณะที่ขายสินค้านเครื่องจักรตามฟ้องผู้ขายไม่มีหน้าที่เสียภาษีการค้าจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 17(4)แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30)พ.ศ. 2534 ที่โจทก์จะได้รับเครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งตามมาตรา 17วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 บัญญัติให้คำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรที่สั่งตามมาตราดังกล่าวเป็นที่สุด โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้แก้ไขหนังสือแจ้งผลการปฏิบัติที่ กค.0824/7451 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2535 ของจำเลยที่ 1และคำวินิจฉัยที่ กค.0802(ก)/พ.9693 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2535ของจำเลยที่ 2 จากที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ได้รับเครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านประเภทเครื่องจักรที่

โจทก์ซื้อจากบริษัทไทยเคนไซเทรตดิง จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้ามูลค่า 7,358,200 บาท เป็นให้โจทก์ได้รับเครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดังกล่าวในอัตราร้อยละ 3.5 ตามวิธีการที่กำหนดในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองในข้อแรกว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรในการที่ได้วินิจฉัยตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 30)พ.ศ. 2534 มาตรา 17 หรือไม่ ในปัญหาข้อนี้มาตรา 17 วรรคสุดท้ายแห่งพระราชบัญญัตินี้กล่าวว่า "ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติและการวินิจฉัยตามมาตรา 17 อธิบดีมีอำนาจวินิจฉัย และคำวินิจฉัยของอธิบดีให้ถือเป็นที่สุด" ข้อเท็จจริงได้ความตามคำฟ้องว่าโจทก์ยื่นแบบคำขอเครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าทุนตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 มาตรา 17 แต่สรรพากรเขตพื้นที่ 4 ปฏิเสธไม่ยอมให้โจทก์ได้รับเครดิตภาษีสำหรับสินค้าทุนประเภทเครื่องจักรใช้งานระบบห้องฟนีสซึ่งบริษัทไทยเคนไซเทรตดิง จำกัด ผู้นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วขายให้โจทก์ในมูลค่า 7,358,200 บาท โจทก์ยื่นคำคัดค้านต่ออธิบดีกรมสรรพากรแล้ว ร้องอธิบดีกรมสรรพากรปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรวินิจฉัยยืนยันว่า สินค้าที่โจทก์ซื้อจากผู้นำเข้าเป็นสินค้าทุนที่ผู้ขายไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าตามหมวด 4 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากรก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 โจทก์ไม่ได้รับเครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าทุนดังกล่าว ดังนั้นคำวินิจฉัยดังกล่าวย่อมถือได้ว่าเป็นคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรซึ่งได้วินิจฉัยในปัญหาที่เกิดขึ้นตาม มาตรา 17 แห่งพระราช

บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 เมื่อไม่ปรากฏว่าได้
กลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตแต่อย่างใด ผลในการวินิจฉัยซึ่งชี้ขาดว่า โจทก์ไม่ได้รับ
เครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าทุนดังกล่าวจึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบ
ด้วยกฎหมายต้องถือเป็นที่สุดตามที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวบัญญัติไว้โจทก์
จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลภาษีอากรกลางตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ภาษีอากรกลางและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528 มาตรา 7(1) อีกหาได้ไม่
เพราะการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรดังที่มา
ตรา 7(1)บัญญัติไว้ นั้น หมายถึงกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้คำวินิจฉัยของเจ้า
พนักงานดังกล่าวเป็นที่สุดเท่านั้น หากมีกฎหมายบัญญัติให้คำวินิจฉัยของเจ้า
พนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากรให้ถือเป็นที่สุดแล้วก็ต้องบังคับตาม
บทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติเป็นพิเศษเฉพาะกรณีนั้น ๆ ดังนั้น โจทก์จึงไม่มี
อำนาจฟ้องที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวมีผลเป็นเพียงให้ถือเป็น
ที่สุดตามวิธีการของฝ่ายปกครองเท่านั้นหาใช่เป็นการตั้งอำนาจศาลที่จะวินิจฉัยแต่
อย่างใดไม่ เมื่อการกระทำหรือคำวินิจฉัยของจำเลยทั้งสองเป็นการโต้แย้งสิทธิต่อ
โจทก์โจทก์ย่อมมีสิทธินำคดีขึ้นสู่ศาลอันเป็นการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากรตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธี
พิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 7(1) ได้ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องนั้น ไม่ต้อง
ด้วยความเห็นศาลฎีกา อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

(สุนพ กীরติยุติ-นิเวศน์ คำฟ้อง-จำลอง สุขศิริ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้คงจะเดินตามแนวความคิดที่ว่าศาลยุติธรรมจะไม่เข้าไป
ก้าวก่ายการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองเว้นแต่จะเป็นการใช้อำนาจ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตซึ่งแนวความคิดนี้ปรากฏในคำ
พิพากษาศาลฎีกาหลายฉบับด้วยกันเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่276-281/2523ซึ่ง
วินิจฉัยว่า"พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมืองพ.ศ.2503ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นและคณะกรรมการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตั้งขึ้นวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงถ้าเห็นว่าอาคารชำรุดทรุดโทรมน่ารังเกียจไม่อาจ
แก้ไขได้ก็สั่งให้รื้อถอนได้เมื่อปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นและคณะกรรมการเห็นว่า
อาคารของโจทก์ชำรุดทรุดโทรมและอยู่ในสภาพที่น่ารังเกียจจนไม่อาจแก้ไขได้จึงมี
คำสั่งให้โจทก์รื้อถอนเมื่อโจทก์อุทธรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้ขาดให้
ยกอุทธรณ์คำวินิจฉัยของรัฐมนตรียอมเป็นที่สุดเมื่อไม่ปรากฏว่าได้กลั่นแกล้งหรือไม่
สุจริตก็ไม่มีเหตุที่ศาลจะเพิกถอนคำสั่งนั้น"แต่แนวความคิดดังกล่าวก็ถูกโต้แย้งว่าคำ
สั่งหรือคำวินิจฉัยของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองนั้นศาลย่อมมีอำนาจที่จะเข้าไป
ตรวจสอบและวินิจฉัยอีกชั้นหนึ่งแม้จะเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจหรือตีความกฎหมาย
ก็ตามหากมีศาลปกครองก็เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองที่จะตรวจสอบและ
วินิจฉัยถ้าไม่มีศาลปกครองก็เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลยุติธรรม ผู้เขียนเห็นด้วยกับ
ข้อโต้แย้งดังกล่าวเพราะคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองนั้นแม้
จะไม่ได้กลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตแต่ก็อาจเป็นการใช้ดุลพินิจที่ผิดพลาดหรือตีความที่
ไม่ถูกต้องก็ได้หากศาลไม่รับตรวจสอบและวินิจฉัยให้ก็ไม่เป็นธรรมทั้งนี้แม้จะมี

กฎหมายบัญญัติว่าคำสั่งหรือคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุดก็ควรจะถือว่าถึงที่สุดเฉพาะฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองเท่านั้นจะได้ไม่เป็นการจำกัดการใช้สิทธิทางศาลของบุคคลอันเป็นการขัดต่อบทบัญญัติมาตรา24วรรค3ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2534ที่ว่า"การจำกัดสิทธิและเสรีภาพอันเป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทำมิได้" คดีนี้ก็เช่นเดียวกันแม้มาตรา17ของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่30)พ.ศ.2534จะบัญญัติว่าคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรให้ถือเป็นที่สุดและไม่ปรากฏว่าอธิบดีกรมสรรพากรมีคำวินิจฉัยโดยกลั่นแกล้งโจทก์หรือไม่สุจริตโจทก์ก็ควรจะมีอำนาจฟ้องเพื่อให้ศาลตรวจสอบการตีความของอธิบดีกรมสรรพากรว่าสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา17ของพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ มาตรา17บัญญัติว่า"เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งต้องเสียภาษีตามมาตรา82/16และมีสินค้านั้นอยู่ในวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2534ถ้าผู้ประกอบการจดทะเบียนพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นเป็นไปตามประเภทลักษณะและเงื่อนไขทุกข้อโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวได้รับเครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านั้นในอัตราร้อยละ3.5ของมูลค่าต้นทุนสินค้านั้นดังกล่าว (1)เป็นสินค้านั้นประเภทเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องกลหรือยานพาหนะ (ก)สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้าโดยตนเองเป็นผู้ผลิตสินค้านั้นจะต้องเป็นเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องกลหรือยานพาหนะที่ใช้ในกระบวนการผลิตของตนเองและถ้าเป็นยานพาหนะยานพาหนะนั้นจะต้องมีใช้ยานพาหนะที่นำมาใช้เป็น การส่วนตัวหรือที่ใช้ในงานบริหารกิจการ (ข)สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการให้บริการสินค้านั้นจะต้องเป็นเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องกลหรือยานพาหนะที่ใช้ในการให้บริการของตนเองและถ้าเป็นยานพาหนะยานพาหนะนั้นจะต้องมีใช้ยานพาหนะที่นำมาใช้เป็น การส่วนตัวหรือที่ใช้ในงานบริหารกิจการ (2)เป็นสินค้านั้นเฉพาะผู้ที่ประกอบการจดทะเบียนมีกรรมสิทธิ์และมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าได้

มาในระหว่างวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2534หรือระหว่างวันที่1พฤศจิกายนพ.ศ.2534ถึงวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2534และยังคงมีกรรมสิทธิ์อยู่ในวันที่1มกราคมพ.ศ.2535 (3)เป็นสินค้ำทุนที่มีอายุการใช้งานเกินหนึ่งปีและมีมูลค่าต้นทุนไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท (4)เป็นสินค้ำทุนที่ผู้ขายมีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้ำตามหมวด4ในลักษณะ2แห่งประมวลรัษฎากรก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีการค้ำตามกฎหมายใดๆและ (5)เป็นสินค้ำทุนที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด4ในลักษณะ2แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้และเป็นสินค้ำที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินำภาษีซื้อที่ต้องชำระมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประสงค์จะได้รับเครดิตตามวรรคหนึ่งให้ยื่นคำขอเครดิตภาษีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่1มกราคมพ.ศ.2535และเมื่อพ้นระยะเวลาแล้วให้หมดสิทธิในการยื่นคำขอเครดิตภาษีอีกต่อไป คำขอเครดิตตามวรรคสองให้ยื่นตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยให้ยื่นกรณีที่ว่าการอำเภอท้องที่หรือสำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่และในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่งให้ยื่นคำขอเครดิตเป็นรายสถานประกอบการทั้งนี้เว้นแต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีรวมกันก็ให้ยื่นคำขอเครดิตรวมกันกรณีที่ว่าการอำเภอท้องที่หรือสำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เครดิตตามมาตรานี้ให้เฉลี่ยออกเป็นหกส่วนเท่าๆกันและให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนำเครดิตภาษีที่เฉลี่ยได้ไปหักในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละเดือนภาษีของสถานประกอบการของตนโดยให้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมพ.ศ.2535เป็นต้นไปและในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่งให้เครดิตภาษีดังกล่าวเป็นเครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการที่ครอบครองสินค้ำทุนตามความเป็นจริง เครดิตตามมาตรานี้ไม่ต้องนำ

มารวมคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา39หรือรายได้ตามมาตรา65แห่ง
ประมวลรัษฎากร คำว่ามูลค่าต้นทุนสินค้าได้แก่ราคาของสินค้าโดยไม่รวมดอกเบี้ยค่า
ติดตั้งหรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติและในการวินิจฉัยตาม
มาตรานี้ให้อธิบดีมีอำนาจวินิจฉัยและคำวินิจฉัยของอธิบดีให้ถือเป็นที่สุด ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าโจทก์ได้ซื้อสินค้าทุนประเภทเครื่องจักรจากผู้นำเข้าและขอเครดิตภาษี
มูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ3.5ตามมาตรา17ดังกล่าวแต่สรรพากรเขตพื้นที่4ปฏิเสธไม่
ยอมให้โจทก์ได้รับเครดิตโจทก์ยื่นคำคัดค้านต่ออธิบดีกรมสรรพากรรองอธิบดีกรม
สรรพากรปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรวินิจฉัยยืนยันว่าสินค้าที่โจทก์ซื้อ
จากผู้นำเข้าเป็นสินค้าทุนที่ผู้ขายไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าโจทก์จึงไม่ได้รับ
เครดิตในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มโจทก์ไม่เห็นด้วยจึงฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางให้
เพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการฟ้องเพื่อขอให้ศาลวินิจฉัยว่าสินค้าทุนที่ซื้อจาก
ผู้นำเข้าได้รับเครดิตภาษีเช่นเดียวกับสินค้าทุนที่ซื้อจากผู้ผลิตหรือไม่ในเมื่อผู้นำเข้า
ก็ได้เสียภาษีการค้าในตอนนำเข้าแล้วอันเป็นการขอให้ศาลตีความมาตรา17ว่าผู้ขาย
ตาม(4)ของมาตราดังกล่าวหมายถึงผู้ขายที่มีหน้าที่เสียภาษีการค้าในขณะขาย
เท่านั้นหรือรวมถึงจะนำเข้าด้วยหากศาลไม่รับวินิจฉัยให้ก็เท่ากับจำกัดการใช้สิทธิ
ทางศาลของโจทก์อันเป็นการขัดต่อบทบัญญัติมาตรา24วรรค3ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2534 ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า"โจทก์จะอุทธรณ์คำวินิจฉัย
ดังกล่าวต่อศาลภาษีอากรกลางตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธี
พิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ.2528มาตรา7(1)อีกหาได้ไม่เพราะการอุทธรณ์คำวินิจฉัย
ของเจ้าพนักงานตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรดังที่มาตรา7(1)บัญญัติไว้ นั้นหมายถึง
ถึงกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีอากรให้ถือเป็นที่สุดแล้วก็ต้องบังคับตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติเป็น
พิเศษเฉพาะกรณีนั้นๆดังนั้นโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง"ด้วยความเคารพต่อศาลฎีกาผู้
เขียนเห็นว่าบทบัญญัติมาตรา7(1)ดังกล่าวเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจพิจารณา

พิพากษาของศาลภาษีอากรหรือเรียกสั้นๆว่า"อำนาจศาล"มิใช่บทบัญญัติเกี่ยวกับ"อำนาจฟ้อง"อำนาจฟ้องนั้นต้องพิจารณาตามมาตรา55ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ.2528การนำบทบัญญัติมาตรา7(1)ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจศาลมาวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจึงน่าจะไม่ต้องทั้งบทบัญญัติมาตรา7(1)ก็ไม่ได้บัญญัติว่าการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรต่อศาลภาษีอากรจะต้องเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้คำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุดการที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวจะต้องเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้คำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุดจึงเป็นการตีความขยายจากที่กฎหมายบัญญัติไว้เมื่อมีผลเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลในการนำคดีขึ้นสู่ศาลจึงเป็นการตีความที่ขัดต่อบทบัญญัติมาตรา24วรรค3ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2534 สรุปแล้วโจทก์ในคดีนี้น่าจะมีอำนาจฟ้องและควรจะได้รับเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่30)พ.ศ.2534ด้วยเพราะ(4)ของมาตราดังกล่าวเพียงแต่บัญญัติว่าเป็นสินค้านที่ผู้ขายมีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าไม่ได้บัญญัติว่าเป็นสินค้านที่ผู้ขายมีหน้าที่เสียภาษีการค้าในขณะที่ขายหรือไม่ได้บัญญัติว่าไม่รวมถึงสินค้านที่ผู้ขายเป็นผู้นำเข้าทั้งมาตรา17ก็เป็นบทเฉพาะกาลที่มีขึ้นเพื่อบรรเทาภาระภาษีการค้าที่แฝงอยู่ในสินค้านก่อนใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อการนำเข้าต้องเสียภาษีการค้าเช่นเดียวกับการขายโดยผู้ผลิตในประเทศไทย(เสียในอัตราเดียวกัน)อันทำให้มีภาระภาษีการค้าแฝงอยู่ในสินค้านที่ซื้อการซื้อสินค้านจากผู้นำเข้าจึงควรจะได้รับเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ต่างจากสินค้านที่ซื้อจากผู้ผลิตในประเทศไทย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม